RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 2

Shiur

2

הלכות שבת · אורח חיים סימן רמ״ג

Mareh Makomos for this shiur

Siman 243 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 5

Taz 1 – 3

Mishna Berura 1 – 16

Biur Halacha ד״ה שכן דרך, ד״ה וחזר והשכירם

Gemora Avoda Zara 21b – 22a

Rambam Hilchos Shabbos 6:15

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

Renting a Bathhouse or Field

Simon 243

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Maris ayin | Sechar Shabbos

– The non-Jew "does *melacha*" in the bathhouse on Shabbos, and people will say he is the Jew's hired agent (the seif). A non-Jew doing the Jew's *melacha* is forbidden as a *shevus* – *amira l'akum* (MB 5).

– Renting for a year or a month is permitted *min hadin* and forbidden only because of *maris ayin* (MB 3); renting by the day is forbidden as *sechar Shabbos* (MA 1; MB 3).

Melacha: The seif says only "*melacha*" and does not name which. The commentaries speak of the non-Jew *heating* the bathhouse (MB 3). For a field, MB 10 mentions fertilizing, plowing and harvesting – *Choresh* (חורש #2) and *Kotzer* (קוצר #3).

Background *(general; not stated in the seif): Heating a bathhouse involves a fire and hot water – compare* מבעיר *#37 and* אופה *#11.*

Three Arrangements

HALACHA 243:1

The source of this halacha is the Gemora in Avoda Zara (21b), which forbids renting a bathhouse to a non-Jew because it is called by the Jew's name, and permits a field because a field is commonly given in *arisus*. The Rambam (Hilchos Shabbos 6:15) codifies it.

The **Mishna Berura** opens the siman with an introduction that summarizes the whole siman. There are three ways a Jew can have a non-Jew work his property:

Arrangement	Field	Bathhouse
Arisus – the non-Jew works it and they divide the profits or crops	Permitted	Permitted *min hadin*, but forbidden by Chazal because of *maris ayin*
Sechirus – the non-Jew takes all the profits and pays the Jew a fixed rent for the year	Permitted	Permitted *min hadin*, but forbidden by Chazal because of *maris ayin*
Kablanus – all the profits go to the Jew, who pays the non-Jew a fixed sum per year for his work	Forbidden because of *maris ayin* (see below)	Forbidden *min hadin* – the non-Jew is the Jew's agent and the Jew profits from melacha on Shabbos

In the first two arrangements the non-Jew works for himself (*adaata d'nafshei avid*), so there is no real prohibition. Chazal forbade them by a bathhouse only because the bathhouse is called by the Jew's name, and people will suspect that the non-Jew is his day-laborer. Where most people of the place rent out bathhouses (seif 2), a bathhouse becomes like a field: the first two arrangements are permitted and the third is still forbidden.

Any permitted rental here means the Shabbos rent is absorbed together with the weekdays (*havla'a*). Renting for Shabbos alone is forbidden, even for a field, and even where it is publicized (MB introduction).

The Basis of the Prohibition

On the words **3)** "as the agent of the Jew," the **Mishna Berura** (5) explains that *amira l'akum* is a *shevus*, which Chazal supported from the pasuk כל מלאכה לא יעשה בהם (Shemos 12:16). The pasuk does not say "you shall not do" but "shall not be done" – hinting that melacha may not be done even by others. He adds that even if the non-Jew does the Jew's melacha on his own initiative, the Jew must protest.

Why a Bathhouse Is Different

Called by His Name

On **1)** "because it is called by his name," the **Magen Avraham** (1) and **Mishna Berura** (3) explain that *min hadin* one could rent the bathhouse for a year or a month for a fixed sum, whether or not the non-Jew heats it, with all the profit going to the non-Jew. There is no problem of *sechar Shabbos*, since it is rented for a full period, and no problem of *amira l'akum*, since the non-Jew works for himself. It is forbidden only because of *maris ayin*: people will say he is the Jew's hired day-laborer and agent.

However, renting it **by the day** – so much for each day he heats it – is forbidden *min hadin*, even though the non-Jew still works for himself, because it is *sechar Shabbos* (Tur, Rosh).[1]

The **Mishna Berura** (1) adds that a bathhouse is "his" whether he built it himself or bought it and lived there so that his name became attached to it.

No One Rents a Bathhouse

On **2)** "an ordinary bathhouse," the **Mishna Berura** (4) explains that the reason a field is permitted – people will assume *arisus* – does not apply to a bathhouse, which is not normally given out in *arisus*. Nor will people assume he actually rented it out, since that too is uncommon. The **Biur Halacha** (ד"ה שכן דרך) brings the Ran's explanation: a bathhouse has high expenses and small profit, so everyone knows the non-Jew is working for the Jew.

The **Biur Halacha** asks whether the leniency for a field requires that *most* people give fields in *arisus*, or whether it is enough that it is common. He infers from the Rosh, and from the Rambam's language ("and it is not the way of most people of that place"), that a majority is required. So too the Shulchan Aruch writes in seif 2: "the custom of most people of that place."

An Oven and a Mill

An oven **5)** is like a bathhouse, since it too is not commonly rented or given in *arisus* (MB 7). A mill **6)** is like a field, since it is commonly given in *arisus*. The **Mishna Berura** (8) notes from the Ran that everything depends on local custom: where mills are not given in *arisus*, a mill has the din of a bathhouse.

A Field

Only When It Is True – the Taz

On **4)** "a field is permitted," the **Mishna Berura** (6) explains: one may rent it to a non-Jew for a fixed sum, even though a field is also called by its owner's name and renting is not so common, because people will assume *arisus*, and *arisus* is permitted.

The **Taz** (1) emphasizes that the Rama's **7)** "a third or a quarter" means the non-Jew takes a share of the produce itself. If the Jew takes all the produce and pays the non-Jew a fixed sum, even if the non-Jew undertook the work for the whole year, it is forbidden, lest people say he is a day-laborer. He quotes the Bais Yosef in the name of the

[1] The Mishna Berura adds that a prohibition based only on *maris ayin* applies only within the *techum* of a Jewish settlement – see siman 244.

Magid Mishna and the Ran: Chazal only permitted because people attribute it to *arisus* **when that is the truth** – if they investigate, they will find the non-Jew shares in the crops. But where the owner takes all the produce, it looks to people like a day-laborer.

Field Versus Bathhouse

The **Magen Avraham** (2) and **Mishna Berura** (10) draw a distinction between a field and a bathhouse in this case of *kablanus* (the Jew takes everything and pays the non-Jew a fixed wage):

- **A field:** *min hadin* it is permitted, because the work is fixed and can be done on any day. If the non-Jew does not plow on Shabbos, he will plow during the week, so the Jew gains nothing from Shabbos work. The non-Jew hurries for his own sake. It is forbidden only because people will suspect a day-laborer when they see he takes no share of the crops.
- **A bathhouse or mill:** it is forbidden *min hadin*. The work is not fixed; every day earns its own profit. If the non-Jew does not work one day, the Jew loses that day's income. The work is essentially for the Jew, like a day-laborer, and the Jew benefits from melacha on Shabbos.

Therefore even if the arrangement is publicized and it is outside the *techum*, it is forbidden. The only *heter* is when the non-Jew has some share in the Shabbos profits, and certainly if the Jew sells it to him outright every Erev Shabbos.[2]

Renting to a Mumar

The **Mishna Berura** (2) adds that it is certainly forbidden to rent to a Jewish *mumar*, since that also involves *lifnei iver*. This reason applies even to a field and to anything else.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דין המשכיר שדה ומרחץ לעכו"ם. ובו ב סעיפים

לא ישכיר אדם מרחץ שלו לעכו"ם, מפני שנקרא על שמו, ועכו"ם זה עושה בו מלאכה בשבת, דסתם מרחץ לאו לאריסותא [פירוש אריס הוא העובד ליקח חלק ממה שישביח לבעליו] עביד, ואמרי שכל הריוח של ישראל ושכר את העכו"ם בכך וכך ליום, ונמצא שהעכו"ם עושה מלאכה בשליחותו של ישראל; אבל שדה, מותר, שכן דרך לקבל שדה באריסות, ואף ע"פ שיודעים שהוא של ישראל, אומרים: העכו"ם לקח' באריסו', ולעצמו הוא עובד; ותנור, דינו כמרחץ; ורחיים, דינו כשדה:

הגה ואע"פ שלא לקחה העכו"ם רק לשליש או לרביע, ויש לישראל הנאה במה שהעכו"ם עובד בשבת, שרי, דעכו"ם אדעתא דנפשיה עובד. [ב"י בשם מיי' פ"ז וב"י סי' רמ"ה בשם סה"ת]:

---

1 A person may not rent his bathhouse to a non-Jew 1) because it is called by his name, and this non-Jew does melacha in it on Shabbos. 2) An ordinary bathhouse is not given out in arisus[3], so people will say that all the profit is the Jew's and he hired the non-Jew for so much a day, and the

---

[2] The Magen Avraham disagrees here with the Bach, who permitted a mill. He argues that the Rosh only permitted a fixed arrangement for a house or field, where work skipped on Shabbos is done during the week.

[3] An *aris* (sharecropper) works the property in exchange for a share of what it produces. The bracketed explanation appears in the Shulchan Aruch itself.

non-Jew is found doing melacha 3) as the agent of the Jew. But 4) a field is permitted, since it is common to take a field in arisus; even though people know it belongs to a Jew, they will say the non-Jew took it as an aris and is working for himself. 5) An oven has the din of a bathhouse, 6) and a mill has the din of a field.

RAMA *Even if the non-Jew took it only* **7)** *for a third or a quarter, and the Jew benefits from the non-Jew working on Shabbos, it is permitted, since the non-Jew works for his own sake* [Bais Yosef].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Because it is called **מרחץ שלו לעכו"ם**

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

מפני שנקראת. פי' דמדינ' שרי להשכירו לעכו"ם שיתן לו כך וכך בין יסיק בו העכו"ם או לא יסיקנו או שיתן לעכו"ם חלק בריוח המרחץ וא"כ עכו"ם אדעתיה דנפשיה עביד כמ"ש גבי שדה וזהו אריסות אלא שאסור מפני שנקראת וכו' אבל להשכירו לעכו"ם לימים שיתן לו העכו"ם כל יום ויום כך וכך אסו' מדינ' דהוי כשכר שבת טור ורא"ש עסי' ש"ו ס"ד ועססי' רמ"ד ור"ס רמ"ו:

Because it is called. This means that *min hadin* it is permitted to rent it to a non-Jew so that he gives him such-and-such, whether the non-Jew heats it or not, or to give the non-Jew a share in the profit of the bathhouse; if so, the non-Jew works for his own sake, as written regarding a field, and this is *arisus*. It is forbidden only because it is called etc. But to rent it to a non-Jew by the day, so that the non-Jew gives him such-and-such each day, is forbidden *min hadin*, since it is like *sechar Shabbos* (Tur and Rosh). See siman 306:4, the end of siman 244, and the beginning of siman 246.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

מפני עמ"א. השמות השייכים לסימנים אלו (ר"ל רמ"ג רמ"ד רמ"ה) הם חמשה א' שוכר המרחץ וד"ה וכדומה בין יהיה ריוח או לאו נותן לו מאה זהובים לשנה. ב' חוכר וזה שייך בשדה שיתן לו דבר קצוב מפירות הארץ בין עבדא או לאו (ומרחץ לכאורה ל"ש חוכר דפירותיו הם מעות ועב"ח וי"ל). ג' ואריס למחצה ולשליש בריוח וזה שייך ג"כ במרחץ. ד' שכיר יום מישראל שוכר עכו"ם לעשות לו מלאכה במרחץ וכל הריוח של ישראל. ה' קבלנות ששוכר פועל עכו"ם לשנה בכך וכך שיעשה מלאכה במרחץ וכל הריוח של ישראל.

Because – on the Magen Avraham. The terms belonging to these simanim (243, 244, 245) are five: 1. A renter (*socher*) of the bathhouse and the like: whether there is profit or not, he gives him a hundred gold coins a year. 2. A lessee (*chocher*): this applies to a field, where he gives him a fixed amount of the produce of the land, whether it produced or not. (With a bathhouse, at first glance, a lessee does not apply, since its produce is money; see the Bach, and one can answer.) 3. An *aris* for half or a third of the profit; this also applies to a bathhouse. 4. A day-laborer: a Jew hires a non-Jew to do work for him in the bathhouse, and all the profit is the Jew's. 5. *Kablanus*: he hires a non-Jewish worker for a year for such-and-such to do work in the bathhouse, and all the profit is the Jew's.

ואמנם קבלנות יש בו ב' פירושים א' קובע שכירות לעכו"ם וריוח לישראל או קיבולת וקצת ריוח לעכו"ם כההיא דסי' רמ"ד ס"ו ובט"ז כאן אות ב' ושוכר ג"כ בהבלעה מותר הא פורט אסור כמ"ש בסי' ש"ו ס"ד בהג"ה יע"ש ועמ"א שם אות זיין.

However, *kablanus* has two meanings: first, he sets a wage for the non-Jew and the profit is the Jew's; or a contract with some profit for the non-Jew, like the case in siman 244:6 and the Taz here, os 2. A renter too, absorbed, is permitted, but specified separately is forbidden, as written in siman 306:4 in the gloss; see there, and see the Magen Avraham there, os 7.

והמחבר נקיט משכיר"ו אסור רבותא וסיים דמרחץ לאו לאריס קיימא וכ"ש דלא קיימא לשכירות ושדה אף לאריס קיימא עיין ע"ז דף כ"א ב'. והמחבר סיים ושכר עכו"ם בכך וכך ליום כו' והא אף בקבלנות לשנה לשכור עכו"ם אסור כמ"ש ברמ"ד בשדה וכ"ש כאן וכמ"ש המ"א באות ב' י"ל עדיפא קאמר וא"ה באות ב' יבואר עוד

The Mechaber chose "renting it out is forbidden" as the novelty, and concluded that a bathhouse does not stand for *arisus*, and certainly not for renting, while a field stands even for *arisus*; see Avoda Zara 21b. The Mechaber concluded "and he hired the non-Jew for such-and-such a day etc." – but even *kablanus* for a year, hiring a non-Jew, is forbidden, as written in siman 244 regarding a field, and certainly here, as the Magen Avraham wrote in os 2. One can say it is speaking of the greater case. With Hashem's help, in os 2 this will be explained further.

ודע כל מה דמדינא אסור אף חוץ לתחום אסור וכל מה שאסור מפני מראית עין חוץ לתחום שרי כבסימן רמ"ד ס"א וכ"כ א"ר אות ב' ואות וי"ו:

Know that whatever is forbidden *min hadin* is forbidden even outside the *techum*, and whatever is forbidden because of *maris ayin* is permitted outside the *techum*, as in siman 244:1; and so wrote the Eliyahu Rabba, os 2 and os 6.

בשליחותו של ישראל

A field is permitted

MAGEN AVRAHAM 2 **מגן אברהם (ב)**

שדה מותר . ודוקא כשנותן לעכו"ם חלק בפירות ע' רסי' רמ"ד, ובמרחץ אסור מדינא לשכור לו עכו"ם לעבוד בו כל השנה ושיטול היהודי כל הריוח מכל השבתות דהא היהודי מרויח במה שהעכו"ם עושה בשבת וליכא למימר דעכו"ם אדעתיה דנפשיה עביד דהא אף אם לא יעשה העכו"ם בשבת יצטרך לשלם לו ועיין סי' רמ"ד ס"ה (ב"י בשם מהרי"א) ונ"ל דה"ה ברחיים אסור ואינו מותר אלא להשכיר לעכו"ם כמ"ש ססי' רמ"ד לא כב"ח ע"ש,

A field is permitted. Only when he gives the non-Jew a share in the produce; see the beginning of siman 244. In a bathhouse it is forbidden *min hadin* to hire a non-Jew to work in it all year with the Jew taking all the profit of all the Shabbosos, since the Jew profits from what the non-Jew does on Shabbos. One cannot say the non-Jew works for his own sake, since even if the non-Jew does not work on Shabbos, he will have to pay him. See siman 244:5 (Bais Yosef in the name of the מהרי"א). It seems to me that the same applies to a mill, that it is forbidden, and it is permitted only to rent it out to a non-Jew, as written at the end of siman 244 – not like the Bach; see there.

ונראה לי דאף הוא לא אמר להלכה דהרי אף הרא"ש לא קאמר אלא בבית ושדה דאז קציצ' מותר מדינא שאם לא יעשה בשבת יעשה בחול ואז אין הישראל מרויח במלאכתו משא"כ במרחץ ורחיים, וזה ברור שכתב על מהרי"א שלא כדת של תורה ערסי' רמ"ד וסימן רמ"ה:

It seems to me that even he did not say this as halacha, for even the Rosh said it only regarding a house and a field, where a fixed arrangement is permitted *min hadin*, since if he does not work on Shabbos he will work during the week, and then the Jew does not profit from his work – unlike a bathhouse and a mill. And this is clear: what he wrote about the מהרי"א, that it is not according to the law of the Torah – see the end of siman 244 and siman 245.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

שדה עמ"א וברמ"ד אות ה' לקצור שדהו אם אין אריס אסור ואי"ה שם אבאר מ"ש המ"א דיחשדוהו בשכיר יום לא דמיחזי כשכיר יום עט"ז שם אות ב'.

A field – on the Magen Avraham. In siman 244, os 5: to harvest his field, if he is not an *aris*, it is forbidden. With Hashem's help, there I will explain what the Magen Avraham wrote – that they will suspect a day-laborer, not that it looks like a day-laborer; see the Taz there, os 2.

ומ"ש מרחץ אסור מדינא בקציצה ואף חוץ לתחום אסור והיכא דאין ישראל מרויח במלאכת שבת מדינא מותר בקציצה בקבלנות ומ"ע איכא וחוץ לתחום שרי ועסי' רמ"ד אות וי"ו.

What he wrote – that a bathhouse is forbidden *min hadin* with a fixed arrangement, and even outside the *techum* it is forbidden – and where the Jew does not profit from the Shabbos work, *min hadin* it is permitted with a fixed contract, but there is *maris ayin*, and outside the *techum* it is permitted; see siman 244, os 6.

ומ"ש שאם לא יעשה העכו"ם בשבת יצטרך לשלם לו לא מצאתיו בב"י בשם מהרי"א ואף אם מפסיד העכו"ם ג"כ כל שישראל מפסיד כל הריוח לא אמרינן עכו"ם בדנפשיה טרח דשכר מלאכה מצוי הוא לעבוד וליקח שכר משא"כ כשיש לעכו"ם חלק בריוח אמרינן אדעתא דנפשיה עביד.

What he wrote – that if the non-Jew does not work on Shabbos he will have to pay him – I did not find in the Bais Yosef in the name of the מהרי"א. Even if the non-Jew also loses, whenever the Jew loses all the profit, we do not say the non-Jew exerts himself for his own sake, since a wage for work is common – to work and take a wage. But when the non-Jew has a share in the profit, we say he works for his own sake.

והב"ח שהקשה מרחיים צ"ע דאה"נ דרחיים אין שרי אלא כשהעכו"ם אריס ונוטל בריוח או אף שישראל מרויח עכו"ם אדנפשיה עביד משא"כ כשכל הריוח של ישראל ועכו"ם נוטל שכירות המלאכה בקבלנות אסור בכה"ג ועיין ספר תוספת שבת אות ב' ולמ"ש א"ש דברי המ"א ואי"ה בסימן רמ"ד במ"א אות ה' יבואר עוד:

The Bach, who asked from mills, requires study: indeed a mill is permitted only when the non-Jew is an *aris* and takes in the profit – or even if the Jew profits, the non-Jew works for his own sake. But when all the profit is the Jew's and the non-Jew takes a wage for the work by contract, it is forbidden in such a case. See the Sefer Tosefos Shabbos, os 2; according to what I wrote, the words of the Magen Avraham fit well. With Hashem's help, in siman 244, Magen Avraham os 5, it will be explained further.

ואע"פ שלא לקחה העכו"ם רק לשליש או לרביע

Only for a third or a quarter

טז"ז (א)

TAZ 1

רק לשליש או לרביע. היינו שנוטל העכו"ם חלק בגוף המלאכ' בזה אמרי' דעכו"ם אדעתא דנפשי' טרח אבל אם הישראל נוטל כל הריוח של המלאכה אע"פ שהעכו"ם קיבל עליו לכל השנה רק שנותן לעכו"ם דבר קצוב אסור דשמא יאמרו שכיר יום הוא אצלו

> **Only for a third or a quarter.** This means that the non-Jew takes a share in the work itself; in this case we say the non-Jew exerts himself for his own sake. But if the Jew takes all the profit of the work, even though the non-Jew accepted it upon himself for the whole year, only that he gives the non-Jew a fixed amount, it is forbidden, lest they say he is his day-laborer.

וזה מבואר בב"י סי' רמ"ד שכתב בשם הרב המגיד והר"ן וז"ל שלא התירו חכמים מפני הטעם שתולין באריסות אלא כשהאמת כן שאם יחקרו הדבר ימצאו שכן הוא שהעכו"ם חולק בפירות אבל כה"ג שהבעלים נוטלין כל הפירות מחזי להו לאינשי כשכיר יום וכן כתב התוספות ומכאן נלמד לתנור ורחיים ומרחץ שאסור לשכור לעכו"ם בדבר ידוע לשנה או לחדש כדי שיקבל עליו כל מלאכ' הצריכה להם עכ"ל וכתב שכן הסכמת הפוסקים:

> This is explained in the Bais Yosef, siman 244, who wrote in the name of the Magid Mishna and the Ran as follows: "The Chachamim permitted, because of the reason that people attribute it to *arisus*, only when that is the truth, so that if they investigate the matter they will find that it is so – that the non-Jew shares in the produce. But in a case like this, where the owners take all the produce, it appears to people like a day-laborer. So too wrote Tosfos. From this we learn regarding an oven, a mill and a bathhouse, that it is forbidden to hire a non-Jew for a known sum for a year or a month to take upon himself all the work they need." End quote. And he wrote that this is the consensus of the Poskim.

פרי מגדים – משבצות זהב (א)

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1

רק עט"ז השוה דעת הר"ן ומ"מ פרק ששי מה"ש הי"ד ותוס' בע"ז כ"א ב' ד"ה אריסא ולי העני צ"ע כי המעיין בר"ן ספ"ק דע"ז משמע קבלנות כל השנה לקצור שדהו אע"ג דאין ישראל נהנה במלאכת שבת מ"מ להמון עם מתחזי להו כשכיר יום ואע"פ שידעו שקבלן הוא לדידהו אין חילוק כל שאין העכו"ם נוטל בריוח ויבואו להתיר אף שכירי יום ממש (ואף דהוי כעין גזירה לגזירה מ"מ הואיל ואסמכוה אקרא דלא יעשה בהם הוי כשל תורה לענין זה וכדבעינן למימר אי"ה באות ג') ומש"ה ההוא דמ"ק י"ב מקבלי קיבולת חוץ לתחום שרי באין המון רואים ות"ח ידע דקבלן שרי דבדנפשיה טרח

> **Only – on the Taz.** He equated the opinion of the Ran and the Magid Mishna, perek 6 of the laws of Shabbos, halacha 14, and Tosfos in Avoda Zara 21b, ד"ה אריסא. To my poor self, this requires study. One who examines the Ran at the end of the first perek of Avoda Zara sees that it is implied that *kablanus* for the whole year to harvest his field – even though the Jew does not benefit from the Shabbos work – nevertheless to the masses it looks like a day-laborer. Even if they know he is a contractor, for them there is no difference, as long as the non-Jew does not take in the profit, and they will come to permit even actual day-laborers. (Although it is like a decree upon a decree, nevertheless, since they supported it from the pasuk "shall not be done on them," it is like a Torah law in this respect, as we want to say, with Hashem's help, in os 3.) Therefore, the case in Moed Katan 12 – contractors outside the *techum* are permitted – is where the masses do not see, and a Torah scholar knows that a contractor is permitted, since he exerts himself for his own.

אבל המגיד משנה שם ותוס' משמע דקבלן לא מתחזי להו לאינשי כשכיר יום רק שיבואו לחשוד שכיר יום הוא כמ"ש המ"א רמ"ד אות ה' ונ"מ היכא דנתפרסם ומנהג המקום לשכור רק בקבלנות לשנה וכמ"ש הטור (עיין אות ב' אי"ה שם יבואר) דלר"ן אסור ולמגיד משנה ותוספות שרי לקצור שדהו משא"כ תנור וריחיים דקבלנות מדינא אסור שמרויח הישראל ועמ"א ב'.ועסי' רמ"ג מ"א ג' ואי"ה שם יבואר:

> But the Magid Mishna there and Tosfos imply that a contractor does not look to people like a day-laborer, only that they will come to suspect he is a day-laborer, as the Magen Avraham wrote in siman 244, os 5. The practical difference is where it was publicized, and the custom of the place is to hire only by contract for a year, as the Tur wrote (see os 2; with Hashem's help it will be explained there): according to the Ran it is forbidden, and according to the Magid Mishna and Tosfos it is permitted to harvest his field. This is unlike an oven and a mill, where contract is forbidden *min hadin*, since the Jew profits; see Magen Avraham 2, and see siman 243, Magen Avraham 3; with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה – הקדמה

MISHNA BERURA – INTRODUCTION

לא ישכיר. דע ששלושה חילוקים יש אחד הוא אריסות ששוכר לא"י שיעשה המלאכה בשדה או במרחץ והרווחים או הפירות יחלוקו. הב' הוא שכירות שא"י נוטל כל הרווחים או הפירות ונותן לישראל עבור שדהו ומרחצו דבר קצוב לכל שנה. הב' חילוקים אלו מותרים בשדה לגמרי ובמרחץ רק מדינא דא"י אדעתיה דנפשיה עביד אלא שחכמים אסרו אלו הב' חלוקים במרחץ משום מראית העין מפני

דנקראת על שמו ויבואו לחשדו שעושה בשליחותו אבל החלוקה הג' דהוא קבלנות דהיינו שיהיו כל הרווחים לישראל רק שישראל נותן לא"י דבר קצוב לכל שנה עבור פעולתו וזהו ודאי אסור מדינא במרחץ דהוי הא"י שלוחו של ישראל וישראל נהנה ממלאכה בשבת דאם לא יעשה יום אחד יפסיד הישראל ריוח אותו יום

Do not rent. Know that there are three categories. One is *arisus*: he hires a non-Jew to do the work in the field or bathhouse, and they divide the profits or produce. The second is *sechirus*: the non-Jew takes all the profits or produce and gives the Jew a fixed amount every year for his field or bathhouse. These two categories are completely permitted for a field. For a bathhouse they are permitted only *min hadin*, since the non-Jew works for his own sake; but the Chachamim forbade these two categories in a bathhouse because of *maris ayin*, since it is called by his name, and people will come to suspect that he does it as his agent. But the third category, which is *kablanus* – that all the profits go to the Jew, and the Jew gives the non-Jew a fixed amount every year for his work – is certainly forbidden *min hadin* in a bathhouse, since the non-Jew is the Jew's agent and the Jew benefits from melacha on Shabbos, for if he does not work one day, the Jew loses the profit of that day.

וע"כ אם מנהג רוב אנשי המקום להשכירם או ליתנם באריסות כמבואר בס"ב חזר להיות המרחץ כשדה הב' חילוקים ראשונים מותר והחלוקה הג' אסור. וכל היתר שכירות דכאן היינו שהוא משכירו דרך הבלעה עם ימות החול אבל ליום השבת לחוד אסור אפילו בשדה וגם נתפרסם זהו עיקרי הדינים שבסימן זה בקצרה:

Therefore, if the custom of most people of the place is to rent them out or give them in *arisus*, as explained in seif 2, the bathhouse becomes like a field again: the first two categories are permitted, and the third is forbidden. Every permitted rental here means that he rents it absorbed together with the weekdays; but for the Shabbos day alone it is forbidden even for a field, and even where publicized. These are the main dinim of this siman in brief.

MISHNA BERURA 1 משנה ברורה (א)

מרחץ שלו – בין שבנהו בעצמו או אפילו קנה וישב בה ונקרא שמו עליו:

His bathhouse – whether he built it himself, or even bought it and lived in it so that his name is called on it.

MISHNA BERURA 2 משנה ברורה (ב)

לא"י – וכ"ש לישראל מומר דעובר נמי משום לפני עור לא תתן מכשול וטעם זה שייך אף בשדה ובכל דבר:

To a non-Jew – and certainly to a Jewish *mumar*, since he also transgresses "you shall not place a stumbling block before the blind." This reason applies even to a field and to anything.

MISHNA BERURA 3 משנה ברורה (ג)

מפני שנקרא – פירוש דמדינא שרי להשכירו לא"י לשנה או לחודש שיתן לו כך וכך בין יסיק בו הא"י בין לא יסיקנו וכל הריוח יהיה לא"י דאיסור שכר שבת ליכא דהא מושכרת היא לו לשנה ואיסור דאמירה לא"י בודאי לא שייך בשכירות דלנפשיה הוא עושה ואפילו אם יש לו לא"י רק חלק בריוח המרחץ גם כן אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד כמש"כ בסוף הסעיף

Because it is called – This means that *min hadin* it is permitted to rent it to a non-Jew for a year or a month so that he gives him such-and-such, whether the non-Jew heats it or not, with all the profit going to the non-Jew. There is no prohibition of *sechar Shabbos*, since it is rented to him for a year, and the prohibition of *amira l'akum* certainly does not apply to a rental, since he works for himself. Even if the non-Jew has only a share in the bathhouse's profit, we also say he works for his own sake, as written at the end of the seif.

אלא שאסור בכל זה מפני מראית העין שנקראת על שמו של ישראל ויאמרו הבריות דשכיר יום הוא ושלוחו הוא ודוקא כשמשכירו לשנה או לחודש אבל להשכירה לא"י לימים שיתן לו הא"י כל יום ויום שיסיקנו כך וכך אף דגם זה אדעתיה דנפשיה עביד מ"מ מדינא אסור דהוי כשכר שבת ועיין לקמן בסימן רמ"ד דדבר האסור מפני מראית עין אינו אסור אלא בתוך התחום של ישוב ישראל:

But it is forbidden in all of this because of *maris ayin*, since it is called by the Jew's name, and people will say he is his day-laborer and agent. This is only when he rents it out for a year or a month. But to rent it to a non-Jew by the day, so that the non-Jew gives him such-and-such for each day he heats it – although this too is for his own sake, it is nevertheless forbidden *min hadin*, since it is like *sechar Shabbos*. See below in siman 244 that something forbidden because of *maris ayin* is forbidden only within the *techum* of a Jewish settlement.

MISHNA BERURA 4 משנה ברורה (ד)

דסתם מרחץ – פי' דכתב להלן דשדה מותר להשכירו מטעם זה שיתלו באריסות וע"ז קאמר דבמרחץ ליכא האי טעמא להתיר דאין דרך ליתנו באריסות ולא יתלו ג"כ שהשכירו כפי האמת דלא שכיח:

An ordinary bathhouse – This means: since he writes below that a field may be rented for this reason – that people will attribute it to *arisus* – he says that for a bathhouse this reason to permit does not apply, since it is not customary to give it in *arisus*. People will also not attribute it to his having actually rented it, since that is uncommon.

MISHNA BERURA 5 משנה ברורה (ה)

בשליחותו של ישראל – וזהו איסור גמור כמו שאמרו בכמה מקומות דאמירה לא"י שבות ואסמכוהו אקרא דכל מלאכה לא יעשה בהם ולא כתיב לא תעשה לרמז דאפילו ע"י אחרים לא יעשה ואפילו כשעושה בעצמו מלאכה של ישראל בשבילו ג"כ צריך למחות בידו:

As the agent of the Jew – This is a complete prohibition, as they said in several places that *amira l'akum* is a *shevus*, and they supported it from the pasuk "no melacha shall be done on them." It does not say "you shall not do," to hint that it should not be done even by others. Even when the non-Jew on his own does the Jew's melacha for him, one must also protest.

MISHNA BERURA 6 משנה ברורה (ו)

שדה מותר – להשכירה לא"י בדבר קצוב דאף דנקראת נמי על שמו כמו מרחץ דכל מחובר סתמא שם בעליו עליו ולהשכיר נמי לא שכיח כל כך מ"מ מותר דלא יחשדוהו בשכיר יום כדמפרש שכן דרך וכו' ולפיכך יתלו באריסות ואריסות שרי דאדעתיה דנפשיה עביד כדלקמיה בהגה"ה:

A field is permitted – to rent it to a non-Jew for a fixed amount. Although a field is also called by its owner's name like a bathhouse, since anything attached to the ground is ordinarily called by its owner's name, and renting is also not so common, it is nevertheless permitted, since they will not suspect him of a day-laborer, as it explains, "since it is customary...". Therefore they will attribute it to *arisus*, and *arisus* is permitted since he works for his own sake, as in the Rama below.

MISHNA BERURA 7 משנה ברורה (ז)

ותנור – להשכיר תנורו לאפות בו דינו כמרחץ דתנור נמי אין דרך להשכירו וליתנו באריסות כמו מרחץ ויחשדו דשכיר יום הוא אצלו:

An oven – Renting out one's oven to bake in it has the din of a bathhouse, since an oven too is not customarily rented out or given in *arisus*, like a bathhouse, and they will suspect that he is his day-laborer.

MISHNA BERURA 8 משנה ברורה (ח)

ורחיים וכו' – משום דדרכו ליתנו באריסות כמו שדה ולפיכך להשכירו נמי מותר וכדלעיל. ועיין בר"ן דמשמע דאם אין דרך אנשי אותו המקום ליתן רחיים באריסות דינו כמו מרחץ לאיסור דבאמת תלוי בכל אלו הדברים לפי מנהג המדינה בין להקל בין להחמיר וכדלקמיה בס"ב:

A mill etc. – Because it is customary to give it in *arisus* like a field, therefore renting it out is also permitted, as above. See the Ran, who implies that if the custom of the people of that place is not to give a mill in *arisus*, its din is like a bathhouse, to forbid. In truth, all these matters depend on the custom of the country, both to be lenient and to be stringent, as below in seif 2.

MISHNA BERURA 9 משנה ברורה (ט)

ואע"פ וכו' – אשדה וריחיים קאי דהמחבר מיירי בשכירות והוא מוסיף דאף אריסות מותר והמחבר ג"כ ס"ל כן דמטעם זה התיר בשכירות כנ"ל אלא שהוא ביאר בהדיא:

Even though etc. – This refers to a field and a mill. The Mechaber speaks of renting, and he (the Rama) adds that even *arisus* is permitted. The Mechaber also holds this, since for this reason he permitted renting, as above, only that he (the Rama) explained it explicitly.

MISHNA BERURA 10 משנה ברורה (י)

רק לשליש וכו' – ודוקא בזה שנותן לאינו יהודי חלק בתבואה אבל אם שכר האינו יהודי לעבוד בו כל השנה ושיטול היהודי כל התבואה מהשדה אף דמדינא בזה ג"כ שרי דהאינו יהודי אדעתיה דנפשיה עביד דאף אם לא יזבל ויחרוש ויקצור השדה בשבת יכול לעשות בחול וממהר בשביל עצמו מ"מ אסור דיבאו לחשדו בשכיר יום ולא יתלו באריסות כשיראו לבסוף שאין לו שום חלק בפירות הארץ וכדלקמן בריש סימן רמ"ד

Only for a third etc. – Only in this case, where he gives the non-Jew a share of the grain. But if he hired the non-Jew to work it all year, with the Jew taking all the grain from the field – although *min hadin* this too is permitted, since the non-Jew works for his own sake, for even if he does not fertilize, plow or harvest the field on Shabbos he can do it during the week, and he hurries for his own sake – it is nevertheless forbidden, since they will come to suspect a day-laborer and will not attribute it to *arisus* when they see in the end that he has no share in the produce of the land, as below at the beginning of siman 244.

ודע דבמרחץ כה"ג דהיינו ששוכר אינו יהודי לעבוד בו כל השנה ושיטול היהודי כל הריוח של השבתות מדינא אסור וה"ה בריחיים באופן זה דהא דשרינן מתחלה מדינא היינו דוקא בשדה וכדומה דהמלאכה קצובה ואפשר להשלימה בכל עת דאין ריוח לישראל במה שעושה האינו יהודי בשבת דאם לא יעשה היום יעשנה ביום אחר אז אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד אבל במרחץ וריחיים דהמלאכה אינה קצובה וכל יום ריוח לעצמו דאם לא יעשה יום אחד יפסיד הישראל אותו היום א"כ עיקר המלאכה בשביל ישראל הוא ומדינא אסור כמו שכיר יום דאף דמקבל שכר לא אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד הואיל ונהנה הישראל ממלאכת שבת [ואפילו להט"ז לקמן בסימן רמ"ד סק"ה דמתיר להרמב"ם נראה דאסור ג"כ בזה מדינא דרגילות להקפיד על האינו יהודי כשמבטל איזה יום].

> Know that in a bathhouse in such a case – that he hires a non-Jew to work in it all year, with the Jew taking all the profit of the Shabbosos – it is forbidden *min hadin*, and the same applies to a mill in this way. What we permitted at first *min hadin* applies only to a field and the like, where the work is fixed and can be completed at any time, so that the Jew has no profit from what the non-Jew does on Shabbos, since if he does not do it today he will do it another day; then we say he works for his own sake. But in a bathhouse and a mill, where the work is not fixed and each day has its own profit, so that if he does not work one day the Jew loses that day – the main work is for the Jew, and it is forbidden *min hadin*, like a day-laborer. Although he receives a wage, we do not say he works for his own sake, since the Jew benefits from the melacha of Shabbos. [Even according to the Taz below in siman 244, seif katan 5, who permits according to the Rambam, it seems that here too it is forbidden *min hadin*, since it is usual to be particular with the non-Jew when he idles some day.]

וכיון דמדינא אסור אפילו נתפרסם ששכרו לשנה וגם הוא חוץ לתחום דאין בו משום מראית העין ג"כ אסור ואין היתר כ"א היכא דיש לאינו יהודי קצת חלק בריוח השבתות דאז אמרינן דאדעתיה דנפשיה עביד ומותר בריחיים וגם במרחץ במקום שנתפרסם הדבר וכבסעיף ב' וכ"ש שמותר היכא שמוכרו לו לגמרי בכל ע"ש:

> Since it is forbidden *min hadin*, even if it was publicized that he hired him for a year, and even outside the *techum*, where there is no *maris ayin*, it is forbidden. There is no heter except where the non-Jew has some share in the profit of the Shabbosos; then we say he works for his own sake, and it is permitted in a mill, and also in a bathhouse where the matter was publicized, as in seif 2. And certainly it is permitted where he sells it to him completely every Erev Shabbos.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Maris ayin | Sechar Shabbos

- Where bathhouses are customarily rented out, no one suspects the owner – there is no *maris ayin* – and the rent is *sechar Shabbos* only absorbed (Taz 2).
- Taz 3 suggests that even if the non-Jew were the Jew's hired worker there would be only the *shevus* of *amira l'akum*, but leaves this as *tzarich iyun*, citing the Smag that such work is forbidden from the Torah.
- Rent received after the fact: permitted where the prohibition was only *maris ayin*, forbidden where it was *sechar Shabbos* (MA 5; MB 16).

Melacha: As in seif 1 – not named. MB 15 speaks of people seeing smoke rise from the bathhouse on Shabbos.

When It Becomes Known

HALACHA 243:2

Seif 2 permits renting even a bathhouse once it is known that the owner rents it out, or that this is the local custom, since there is no longer any suspicion (MB 11). Even if the practice of the place and the man is only to rent, he may also give it in *arisus*, since people will assume he rented it.

Kablanus or Havla'a – the Taz

The **Taz** (2) discusses the Tur's words, "therefore it is permitted *b'kablanus*." The Bais Yosef emends this to "*b'havla'a*" (absorbed), as in the Rosh and Rabbeinu Yerucham, because the מהרי"א holds that *kablanus* – the non-Jew does the work and the Jew takes the profits – is certainly forbidden by a bathhouse, where every day lost is a loss to the Jew.

The Taz argues that no emendation is needed. "*Kablanus*" here means the non-Jew undertakes to take all the profits, whatever they are, and pays the Jew a fixed sum – which is exactly *havla'a*. He proves this from the Bais Yosef himself, who explains "*kablanus*" this way in siman 244 regarding a water mill. The Taz concludes:

> Where the non-Jew works for the Jew for a fixed wage and the Jew takes the profits, it is completely forbidden for Shabbos profits, even where it is publicized. The Shulchan Aruch permits only where the non-Jew receives all the profit and pays the Jew a fixed sum, or where he shares in the profit as an *aris*. The money from the bathers counts as the "fruit" of the bathhouse.

The Taz adds that "it became known" means that during the week he rented it to a non-Jew for a long time, and every permitted rental here is absorbed together with the weekdays.[4]

The Rama's Leniencies

Rented From a Non-Jew

The Rama permits re-renting **9)** a bathhouse that the Jew rented from a non-Jew. The **Magen Avraham** (3) wonders why the Rama mentions renting: the Bais Yosef writes in the name of the Geonim that even if he **bought** it from a non-Jew, he may rent it out, as long as he has not yet lived there and his name has not become attached to it. The Magen Avraham concludes that one may be lenient even when he bought it. So rules the **Mishna Berura** (12).

The **Mishna Berura** (13) adds that if he rented it from another **Jew**, it is forbidden, since people will suspect that Jewish owner.

What if the Jew lived in the rented bathhouse before re-renting it? The **Mishna Berura** (14) brings that some (the Taz, and so it appears from the Magen Avraham) permit only if he did not live there. The Eliyahu Rabba and other Acharonim permit even if he lived there, since his name is not attached to a rental. In the **Biur Halacha** (ד"ה וחזר והשכירם) he agrees with the Eliyahu Rabba: rentals are uncommon, so the original non-Jewish owner's name stays on it. If, however, the Jew lived there for years and it became known to all, the matter requires further thought.

A Bathhouse at Home

The Rama permits a bathhouse **10)** in a dwelling that only the household uses. The **Magen Avraham** (4) quotes the Bach, who says this is the exact opposite of the Mordechai in the name of Rabbeinu Chananel: the Mordechai forbids only when the bathhouse is in the Jew's own property, and permits when it is in a separate property where the neighbors know it was rented out.

The Magen Avraham explains that the two sources must be combined. How would anyone know the bathhouse is heated on Shabbos, when a Jew may not bathe on Shabbos? Only by passing by and seeing the smoke. If outsiders bathe there during the week, they know it belongs to a Jew, and when they see the smoke on Shabbos they will suspect him. If only the neighbors bathe there, they know the truth, and a passerby has no idea it is a Jew's. Therefore both conditions are needed: it must be in a separate property, and only the neighbors may bathe there.

[4] The Bach (the Taz's father-in-law) calls the ruling of the מהרי"א a mistake, since mills are customarily permitted. The Taz responds that this is unnecessary: we hold that every form of fixed-wage arrangement is forbidden, as the Rambam and the consensus of Poskim rule in siman 244.

The **Taz** (3) raises two difficulties with the Rama's leniency:

1. In siman 244 the Rama himself writes that even one who lives among non-Jews must worry about guests. Here too, perhaps one of the Jews of the city will visit and suspect him.
2. Rav holds that whatever Chazal forbade because of *maris ayin* is forbidden even in the innermost rooms (Shabbos 146b, siman 301). Why is it permitted here where no one sees?

He answers the second question: the Rosh holds that this principle does not apply to a rabbinic prohibition, and *amira l'akum* is only a *shevus*. But he leaves it with *tzarich iyun*, since the Smag holds that melacha done by a non-Jew for a Jew is *d'oraisa*.

The **Mishna Berura** (15) summarizes the practical halacha:

– In a dwelling in his courtyard where only the household bathes – permitted, since outsiders do not know there is a bathhouse, and the household knows it is rented out.

– If outsiders bathe there during the week – forbidden, since it is known as the Jew's, and they will attribute the smoke on Shabbos to him.

– If it stands in a public place – forbidden even if only the household bathes there, since everyone knows there is a bathhouse but not that it is rented.

– Some are lenient if it stands in a separate property, not in his courtyard, even if others bathe there, since presumably only the neighbors know it is his, and they also know it is rented out.

B'diavad: The Rent

The Rama brings **11)** a dispute whether the rent is permitted if one transgressed, and rules that it is forbidden. The **Magen Avraham** (5), following the Bach, and the **Mishna Berura** (16) write that the Acharonim agree there is no real dispute:

– Where it is permitted *min hadin* – rented for a year or a month, so there is no *sechar Shabbos* since it is absorbed – and only forbidden because of *maris ayin*, the rent is permitted *b'diavad*.

– Where he rented it by the day, which is forbidden *min hadin* as *sechar Shabbos*, he may not accept the money even if the non-Jew brings it on his own (siman 245:6).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אפילו מרחץ או תנור, אם השכירם שנה אחר שנה ונתפרסם הדבר ע"י כך שאין דרכו לשכור פועלים אלא להשכירם, וכן אם מנהג רוב אנשי אותו המקום להשכירם או ליתנם באריסות, מותר להשכיר' לעכו"ם או ליתנם לו באריסות:

הגה ואפילו במקום האסור, אם אין המרחץ או התנור של ישראל רק שכרם מעכו"ם וחזר והשכירם לעכו"ם, שרי, דאין שם הישראל נקרא עליו [א"ז בשם גאונים] וכן אם יש מרחץ בבית דירה, ואין רוחצין במרחץ רק אותן שבביתו והם יודעים ששכרו עכו"ם, שרי [ב"י בשם מהרי"א ור"ח וא"ז] ואם עבר והשכירו במקום האסור, י"א ששכרו מותר [ב"י בשם הגאוני'] וי"א שאסור, [מרדכי פ"ק דשבת וכן עיקר] [וע"ל ס"ס רמ"ה]:

---

2 Even a bathhouse or an oven – if he rented them out year after year and it became known that his practice is not to hire workers but to rent them out, and similarly if the custom of most people of that place is to rent them out or give them in arisus – 8) it is permitted to rent them to a non-Jew or give them to him in arisus.

RAMA *Even in a place where it is forbidden, if the bathhouse or oven is not the Jew's but* **9)** *he rented it from a non-Jew and rented it out again to a non-Jew, it is permitted, since the Jew's name is not called on it* [Or Zarua]. *Similarly, if there is a bathhouse* **10)** *in a dwelling, and only the members of his household bathe in it, and they know that a non-Jew rented it, it is permitted.* **11)** *If he transgressed and rented it out in a place where it is forbidden, some say the rent is permitted and some say it is forbidden* [Mordechai, and this is the main view].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

או ליתנם באריסות — *It is permitted to rent them to a non-Jew*

ט"ז (ב) — **TAZ 2**

מותר להשכיר' לעכו"ם. בטור כתוב הלכך מותר בקבלנות שאין מלאכת העכו"ם נקראת ע"ש ישראל וכתב ב"י שצ"ל בהבלעה במקום בקבלנות שכ"ה בפסקי הרא"ש וברי"ו וכ' עוד דאי גרסי' בהבלעה ה"פ מותר להשכיר המרחץ או התנור לחדש דמדינ' שרי כיון שאינו נוטל שכר שבת אלא בהבלעה ולמראית עין אין כאן כיון שדרך להשכיר ואי גרס בקבלנות ה"פ מותר לשכור לעכו"ם לחדש נעשות מלאכת המרחץ או התנור כו'. אך ל' משכירו קשה ע"ז דה"ל לכתוב אבל אם היה שוכרו וזה הוכחה על גי' בהבלעה דאתי שפיר ל' משכירו עכ"ל.

> **It is permitted to rent them to a non-Jew.** In the Tur it is written: "Therefore it is permitted *b'kablanus*, since the non-Jew's work is not called by the Jew's name." The Bais Yosef wrote that one must read "*b'havla'a*" instead of "*b'kablanus*," since so it is in the Piskei HaRosh and Rabbeinu Yerucham. He also wrote: if we read "*b'havla'a*," this is the meaning – it is permitted to rent the bathhouse or oven for a month, since *min hadin* it is permitted, as he takes *sechar Shabbos* only absorbed, and there is no *maris ayin* since it is customary to rent them out. If we read "*b'kablanus*," the meaning is that it is permitted to hire a non-Jew for a month to do the work of the bathhouse or oven etc. But the word "rents it out" is difficult for this, since he should have written "but if he hired him." This is a proof for the reading "*b'havla'a*," with which the word "rents it out" fits well. End quote.

ובשם מהר"א כתב שא"א לגרוס בקבלנות דאפי' לדברי המתירין בשוכר עכו"ם בדבר ידוע לעשות מלאכת קרקעות הני מילי בשדה משום שאע"פ שלא יעשה מלאכה בשבת ישלים ביום אחר אבל במרחץ או תנור שאם לא יעשה מלאכה בשבת הפסיד ישראל ריוח אותו יום נמצא ישראל נהנה ממלאכת שבת ואסור ומסיק בב"י אע"פ שאפשר לדחות טעם זה מ"מ יש לגרוס בהבלעה לא בקבלנות כי היכי דלא נשויה להרא"ש חולק על הפוסקים שאוסרים בזה כו' עכ"ל והיינו מ"ש מסי' רמ"ד

> In the name of the מהריי"א he wrote that one cannot read "*b'kablanus*," for even according to those who permit hiring a non-Jew for a known sum to do work on land, that applies to a field, since even if he does not work on Shabbos he will make it up on another day. But in a bathhouse or oven, if he does not work on Shabbos, the Jew loses the profit of that day, so the Jew benefits from the

work of Shabbos, and it is forbidden. The Bais Yosef concludes that although one could refute this reason, nevertheless one should read "*b'havla'a*" and not "*b'kablanus*," so as not to make the Rosh disagree with the Poskim who forbid this etc. End quote. This is what he wrote in siman 244.

ולע"ד נראה דאין חילוק בין גי' הבלעה לקבלה בזה ואין פי' לקבלה בזה שהעכו"ם מקבל המלאכה עליו והישראל יטול הריוח דזה ודאי אסור כמו שכתב בית יוסף בשם מהר"א ועדיפא מיניה דהוא כתב למאן דמתיר בשוכר עכו"ם כו' דמודה בהא ובאמת קיימי לן גם בשדה לאיסור שכ"כ ב"י בסי' רמ"ד בשם הסכמת הפוסקים וכ"כ כאן סימן רמ"ד ס"א והוא דעת הרמב"ם ומ"ש ב"י דאפשר לדחות טעם זה כונתו דגם בזה אמרינן עכו"ם כי טרח אדעתא דנפשיה טרח אין בדחי' זו ממש דכבר זכרתי לפני זה דברי ב"י והסכמת הפוסקים שכל שהישראל נוטל כל הריוח שאסור

In my humble opinion, there is no difference between the reading "*havla'a*" and "*kablanus*" here. "*Kablanus*" here cannot mean that the non-Jew takes the work upon himself and the Jew takes the profit, for that is certainly forbidden, as the Bais Yosef wrote in the name of the מהרי"א – and even more so, since he wrote that even those who permit hiring a non-Jew etc. agree to this. In truth, we hold that even a field is forbidden, as the Bais Yosef wrote in siman 244 in the name of the consensus of the Poskim, and so he wrote here in siman 244:1, and this is the opinion of the Rambam. What the Bais Yosef wrote, that one could refute this reason – meaning that here too we say the non-Jew exerts himself for his own sake – has no substance, as I already mentioned the words of the Bais Yosef and the consensus of the Poskim that whenever the Jew takes all the profit it is forbidden.

אלא דהך בקבלנות שזכר הטור היינו שהעכו"ם מקבל עליו ליקח הריוח כולו יהיה מה שיהיה ויעשה באיזה יום שירצה והיינו ממש בהבלעה ותמהני על הב"י שהוא עצמו הביא כן בסי' רמ"ד על מילתא אחריתא וז"ל ויותר נראה דרב נטרונאי הכי קאמר דרחיים של מים הם כלים מותר להשכירם לעכו"ם ופי' בקבלנות כלומר שהעכו"ם מקבל עליו כל מה שיעלו פירותיה בין רב למעט בדבר ידוע שנותן לישראל בכל חודש או שנה עכ"ל וא"כ למה לא פי' כאן דברי הטור כן וא"צ שום הג"ה אבל קבלנות שהעכו"ם עושה המלאכה לישראל אלא שההיתר מכח שמקבל עליו לחודש או שנה זה ודאי איסור גמור וכמ"ש מהרי"א

Rather, the "*kablanus*" that the Tur mentioned means that the non-Jew undertakes to take all the profit, whatever it will be, and to work on whatever day he wishes; and this is exactly *havla'a*. I am surprised at the Bais Yosef, for he himself brought this in siman 244 on another matter, as follows: "It seems more correct that Rav Natronai meant: water mills are utensils, and one may rent them to a non-Jew; and he explained '*b'kablanus*' to mean that the non-Jew takes upon himself all its produce, whether much or little, for a known sum that he gives the Jew every month or year." End quote. If so, why did he not explain the Tur's words here this way, with no need for any emendation? But *kablanus* in which the non-Jew does the work for the Jew, with the heter based on his taking it upon himself for a month or a year – that is certainly a complete prohibition, as the מהרי"א wrote.

ומו"ח ז"ל כ' על דברי מהרי"א שהם שגגה דא"כ ריחיים דנהגו היתר דלאריסות עומד הלא אם לא עשה העכו"ם מלאכת הריחיים בשבת הפסיד הישראל ריוח אותו יום אלא ודאי דעכו"ם אדעתא דנפשיה עביד ושרי לכ"ע מן הדין כו' ובחנם כ"כ דאנן קי"ל בכל גווני אסור כמ"ש בסימן רמ"ד אפילו בקבלנות והיא דעת הרמב"ם והסכמת הפוסקים כמ"ש ב"י:

My father-in-law (the Bach) wrote that the words of the מהרי"א are a mistake, for if so, with mills, which are customarily permitted because they stand for *arisus*, if the non-Jew does not do the mill's work on Shabbos the Jew loses the profit of that day; rather, certainly the non-Jew works for his own sake, and it is permitted according to all *min hadin* etc. He wrote this needlessly, since we hold that it is forbidden in every way, as written in siman 244, even *b'kablanus*, and this is the opinion of the Rambam and the consensus of the Poskim, as the Bais Yosef wrote.

הכלל העולה מדברינו ע"פ פסקי הב"י דבקבלנות שמקבל העכו"ם לעשות מלאכה או לחדש או לשנה לישראל והישראל יקבל הרווחים והעכו"ם יקח דבר קצוב איסור גמור הוא בריוח של שבת אפי' במפורס' שהוא משכיר לעכו"ם דזה לא עדיף מן שדה דסתמא קאי לאריסות ואפ"ה אסור בסימן רמ"ד וכאן לא התיר הטור והש"ע אלא בקבלנות שמקבל העכו"ם כל הרויח ונותן לישראל דבר קצוב וזהו ממש בהבלעה וא"צ להגיה בטור כלל דקבלנות כזה והבלעה חד מילתא היא בזה

The rule that emerges from our words, according to the rulings of the Bais Yosef: *kablanus* in which the non-Jew undertakes to do work for a month or a year for the Jew, with the Jew receiving the profits and the non-Jew taking a fixed amount, is a complete prohibition regarding the profit of Shabbos, even where it is publicized that he rents to non-Jews. This is no better than a field, which ordinarily stands for *arisus*, and nevertheless it is forbidden in siman 244. Here the Tur and Shulchan Aruch permitted only *kablanus* in which the non-Jew receives all the profit and gives the Jew a fixed amount, and this is exactly *havla'a*, and there is no need to emend the Tur at all, since such *kablanus* and *havla'a* are one and the same here.

ולדינא יפה כוון רבינו בעל הש"ע דישכיר לעכו"ם שיקבל כל הרוחים בשדה אפי' בסתמא ומרחץ היכי שמפורסם שהוא עומד להשכיר וה"ה אם נותן לעכו"ם מאריסות דמותר מטעם כיון דהעכו"ם שקיל חלק בריוח דגוף השדה והמרחץ דהיינו המעות שמקבלין מן הרוחצין חשיב פירי של המרחץ כמ"ש ב"י. והך נתפרסם הדבר פירושו שבימות החול השכירו לעכו"ם זה ימים רבים. וכל היתר שכירות דכאן היינו שהוא שוכרו דרך הבלעה עם ימות החול אבל לימות השבת לחוד אסור בכל גוני והך ששכרם מעכו"ם שכתב רמ"א פי' שלא ישב בה הישראל ולא נקרא עליו שמו מעולם כ"כ בב"י בשם תשובת הגאונים:

As halacha, our Rabbeinu the author of the Shulchan Aruch was correct: he may rent it to a non-Jew who receives all the profits – a field even without specification, and a bathhouse where it is publicized that it stands to be rented. The same applies if he gives it to the non-Jew in *arisus*, which is permitted since the non-Jew takes a share in the profit of the field or bathhouse itself – the money received from the bathers is considered the fruit of the bathhouse, as the Bais Yosef wrote. "It became publicized" means that during the weekdays he rented it to a non-Jew for many days. Every permitted rental here means that he rents it absorbed together with the weekdays, but for the Shabbos days alone it is forbidden in every way. And what the Rama wrote, "that he rented them from a non-Jew," means that the Jew never lived in it and his name was never called on it, as the Bais Yosef wrote in the name of a teshuva of the Geonim.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (כ)**

מותר עט"ז עמ"ש באות א' מ"ש נתפרסם אסור לשיטתיה ברמ"ד אות ב' משא"כ להמ"א שם ה' דלחשוד משא"כ נתפרסם שרי בקבלנות אבל במרחץ ורחיים שישראל נהנה ממלאכת שבת נתפרסם מדינ"א אסור אף חוץ לתחום כמ"ש המ"א ב' ואף אם יזכה לעכו"ם שכר מלאכת שבת אם לא יעשה אסור דסוף סוף נהנה ישראל:

It is permitted – on the Taz. See what is written in os 1. What he wrote – that where it was publicized it is forbidden – follows his approach in siman 244, os 2; but according to the Magen Avraham there, 5, it is because of suspicion, and where it was publicized, contract is permitted. But with a bathhouse and mill, where the Jew benefits from the Shabbos work, even where publicized it is forbidden *min hadin*, even outside the *techum*, as the Magen Avraham wrote in 2. Even if he transfers to the non-Jew the payment for the Shabbos work if he does not do it, it is forbidden, since in the end the Jew benefits.

ומ"ש שלא יש"ב בה ישראל הא ישב אף שכירות אסור עמ"ש במ"א אות ג' שכרם יע"ש:

What he wrote – that the Jew did not live in it, but if he lived in it, even renting is forbidden – see what is written on Magen Avraham os 3, "rented them"; see there.

רק שכרם מעכו"ם וחזר והשכירם לעכו"ם

But he rented them from a non-Jew

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

רק שכרם מעכו"ם. לא ידעתי למה כתב אם שכרם דהא בב"י כתב אפי' קנאו מעכו"ם שרי להשכירו כיון שעדיין לא ישב בה ולא נקרא שמו עליו ואפשר שבא"ז כ' שכרם וכו' ומ"מ נ"ל להתיר אף בקנה:

But he rented them from a non-Jew. I do not know why he wrote "if he rented them," since the Bais Yosef wrote that even if he bought it from a non-Jew, he may rent it out, since he has not yet lived in it and his name is not called on it. Perhaps the Or Zarua wrote "rented them," etc. In any case, it seems to me that one may permit even if he bought it.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

רק עמ"א דעתו כט"ז ב' דשכרם וקנאם חדא הוא ובעינן שלא ישב בה הא ישב בה אף בשכרו מעכו"ם שמו עליו ואסור ובא"ר אות זיין חולק דבשכרם מעכו"ם אף ישב בה שרי ואין להקל נגד הט"ז ומ"א דא"כ היה להר"ב להביא דין תשובת הגאונים ושיש הפרש בין קנאם דבעינן לא ישב בה ובין שכירות ש"מ דאין חילוק:

Only – on the Magen Avraham. His opinion is like the Taz 2, that renting them and buying them are one and the same, and we require that he did not live in it; but if he lived in it, even when he rented it from a non-Jew his name is on it, and it is forbidden. The Eliyahu Rabba, os 7, disagrees: when he rented them from a non-Jew, even if he lived in it, it is permitted. One should not be lenient against the Taz and Magen Avraham, for if so, the Rama should have brought the din of the teshuva of the Geonim – that there is a difference between buying, where we require that he did not live in it, and renting. This shows that there is no difference.

רק אותן שבביתו והם יודעים ששכרו עכו"ם

Only those of his household

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

אותן שבביתו כו'. כתב הב"ח וזה ממש איפכא ממ"ש המרדכי פ' כ"כ בשם ר"ח דדוקא כשהמרחץ ביד ישראל אסור דנקראת ע"ש, אבל כשהמרחץ הוא ברשות אחר בפ"ע ומכירין בו שכיניו שמושכר הוא לעכו"ם ממש אין לחוש עכ"ל

Those of his household etc. The Bach wrote: this is the exact opposite of what the Mordechai wrote in perek Kol Kisvei in the name of Rabbeinu Chananel, that only when the bathhouse is in the Jew's hands is it forbidden, since it is called by his name; but when the bathhouse is in a separate property, and his neighbors recognize that it is actually rented to a non-Jew, there is no concern. End quote.

ול"נ דתרווייהו איתנהו כשרוחצין ב"ב לבד אפילו עומד ברשותו שרי ובלבד שיהיה בביתו אבל אם עומד בר"ה ובמקום רואין אסור וכשעומד ברשות אחר בפ"ע אפילו רוחצין בו אחרים שרי כמ"ש המרדכי ומ"מ מ"ש רמ"א פה צ"ע דהרי אין חשדא אלא במקום ישראל כמ"ש סי' רמ"ד וישראל אסור לרחוץ בשבת וא"כ מהיכן ידע שהוא מסיקו בשבת אלא ע"כ צ"ל שמא יעבור אחד מהם ויראה העשן יוצא א"כ אפי' אין רוחצין רק אותן שבביתו מה בכך,

It seems to me that both [rulings] are correct. When only the household bathes there, even if it stands in his own property it is permitted, provided it is in his house; but if it stands in a public area, in a place where people see, it is forbidden. When it stands in a separate property, even if others bathe there it is permitted, as the Mordechai wrote. Nevertheless, what the Rama wrote here requires study, for the suspicion arises only in a place of Jews, as written in siman 244, and a Jew may not bathe on Shabbos – so from where would he know that he heats it on Shabbos? Rather, we must say: perhaps one of them will pass by and see the smoke coming out. If so, even if only those of his household bathe there, what difference does it make?

ולכן נ"ל דכוונת מהרי"א ג"כ למ"ש המרדכי דהא שניהם כתבוהו בשם ר"ח וז"ל הרב"י בשמו אם יש לישראל דירה (פי' בחצר אחרת שהוא אינו דר בתוכו) ובתוכו מרחץ שאין רוחצין בו אלא שכיני הדירה מותר דמאחר שאין רוחצין בו אלא שכיני הדירה כבר ידוע להם שהשכירו לעכו"ם עכ"ל כלו' דאם היה אינש דעלמא רוחץ בתוכו בחול מתוך שהוא נכנס ויוצא ויודע לו שהמרחץ הוא של ישראל וכשיעבור בשבת ויראה העשן יוצא יחשדוהו שהוא שכר העכו"ם משא"כ כשאין רוחצין בו אלא השכנים הם יודעים האמת שהשכירו לעכו"ם ואם יעבור אינש דעלמא לא ידע שהמרחץ הוא של ישראל כלל כנ"ל ברור דבעי' תרווייהו עומד ברשות אחר ושלא יהו רוחצין בו אלא שכניו:

Therefore it seems to me that the מהרי"א also intended what the Mordechai wrote, since both wrote it in the name of Rabbeinu Chananel. This is the language of the Bais Yosef in his name: "If a Jew has a dwelling (meaning in another courtyard, where he does not live) and in it a bathhouse in which only the neighbors of the dwelling bathe, it is permitted, since only the neighbors of the dwelling bathe there, and it is already known to them that he rented it to a non-Jew." End quote. That is, if an ordinary person bathed in it during the week, since he comes and goes, it would become known to him that the bathhouse is the Jew's, and when he passes by on Shabbos and sees the smoke coming out, they will suspect him of hiring the non-Jew. But when only the neighbors bathe there, they know the truth that he rented it to a non-Jew, and if an ordinary person passes by, he will not know at all that the bathhouse is a Jew's. So it seems to me clear: we require both – that it stands in a separate property, and that only his neighbors bathe there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

אותן עמ"א ועא"ר אות ח' מזה ובא"ז אות ב' מזה:

Those – on the Magen Avraham. See the Eliyahu Rabba, os 8, on this, and the Elya Zuta, os 2, on this.

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

רק אותן שבביתו. נראה לי דמיירי שאין אחרים יודעים כלל מתי הוסק מרחץ זה אלא השכנים וע"כ אין הרגשה גם בשבת זה אבל אם מרגישין בשעת ההסקה ודאי יש שם חשד

Only those of his household. It seems to me that this speaks of where others do not know at all when this bathhouse is heated, only the neighbors, and therefore there is no awareness on this Shabbos either. But if they are aware at the time of the heating, there is certainly suspicion there.

אמנם צ"ע שדין זה לפי הנראה תמוה היא חדא דהא כ' בסי' רמ"ד ב"י בשם תשו' אשכנזית ורמ"א מביאו דאפי' דר בין העכו"ם יש לחוש לאורחים הבאים שם ה"נ ניחוש לזה והוא ק"ו דהא יש על כ"פ יהודים בעיר ההיא ושמא יבוא א' לביתו ויחשדנו.

However, this requires study, for this din appears puzzling. First, the Bais Yosef wrote in siman 244 in the name of the Ashkenazi teshuvos, and the Rama brings it, that even one who lives among non-Jews must be concerned for guests who come there. Here too we should be concerned for this, and it is a *kal vachomer*, since there are, in any case, Jews in that city, and perhaps one will come to his house and suspect him.

ותו דאמרינן בפ' חבית ופסקוהו בסי' ש"א מי שנשרו כליו הולך כו' ולא ישטחם נגד העם מפני מראית עין ואפי' בחדרי חדרים ואמרי' ע"ז בגמ' דרב ס"ל הכי מטעם שכל שאסרו חכמים אפי' בחדרי חדרים אסור וה"נ הוה האיסור משום מראית העין שיאמרו שכירו הוא למה מותר במקום שאין שם מצויין בני אדם.

> Furthermore, we say in perek Chavis, and it is ruled in siman 301: one whose clothes fell into water may walk in them, but may not spread them out in front of people because of *maris ayin*, and even in the innermost rooms. The Gemora says that Rav holds this, for the reason that whatever the Chachamim forbade, it is forbidden even in the innermost rooms. Here too the prohibition is because of *maris ayin*, that people will say he is his hired worker – why is it permitted in a place where people are not present?

וזה יש לתרץ דש"ה שאפי' אם העכו"ם הוי שכירו של ישראל ועוש' בשבילו אין כאן איסור דאוריית' אלא שבות דאמיר' לעכו"ם היא שבות בזה לא החמירו כל שהיא במקום שאין שם מראית עין דכ"כ הרא"ש שם בפ' חבית דבאיסור דרבנן לא אמרינן אפי' בחדרי חדרים אסור אלא דצ"ע דהא כתב ב"י סי' רמ"ד בשם סמ"ג דמלאכ' ע"י עכו"ם ולישראל הוא דאורייתא ועמ"ש סי' רמ"ד ס"ו גבי מכס:

> This one can answer: there it is different, since even if the non-Jew were the Jew's hired worker and worked for him, there is no Torah prohibition, only the *shevus* of *amira l'akum*. For that *shevus* they were not stringent wherever there is no *maris ayin*, as the Rosh wrote there in perek Chavis that regarding a rabbinic prohibition we do not say it is forbidden even in the innermost rooms. However, this requires study, since the Bais Yosef wrote in siman 244 in the name of the Smag that melacha done by a non-Jew for a Jew is from the Torah. See what is written in siman 244:6 regarding a toll (customs duty).

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

רק עט"ז עמ"א אות ז':

> **Only – on the Taz.** See Magen Avraham os 7.

ומ"ש דמלאכה ע"י עכו"ם לישראל ד"ת באמת כל הפוסקים כתבו דהוי דרבנן ועא"ר כאן אות א' וח' ורש"י פ' בא ע"פ לא יעשה בהם ורא"ם:

> What he wrote – that melacha done by a non-Jew for a Jew is from the Torah – in truth all the Poskim wrote that it is rabbinic; see the Eliyahu Rabba here, os 1 and 8, and Rashi in parshas Bo on "shall not be done on them," and the Re'em.

והנה י"ל אסמכתא כי האי חשוב כד"ת כמ"ש התוס' ע"ז כ"ב א' ד"ה תיפוק דח"ה מלאכה קרי לה ד"ת שיש לה סמך מ"ה ובפתיחה כוללת כתבנו מזה וא"כ י"ל מ"ע בדרבנן שרי היכא דלית אסמכתא משא"כ אסמכתא הוי כד"ת לענין זה. גם י"ל היכא דעכו"ם בדברים של ישראל מ"ה אסור ובשל עצמו לצורך ישראל מדרבנן כמ"ש א"ר א'.

> Now one can say that an *asmachta* like this is considered like Torah law, as Tosfos wrote in Avoda Zara 22a, ד"ה תיפוק: Chol HaMoed melacha is called Torah law since it has a support from the Torah; and in the General Introduction we wrote about this. If so, one can say that *maris ayin* in rabbinic matters is permitted where there is no *asmachta*, but an *asmachta* is like Torah law in this respect. One can also say that where a non-Jew works on things belonging to a Jew, it is forbidden from the Torah, and on his own things for a Jew's needs, rabbinically, as the Eliyahu Rabba wrote in 1.

ומה שהקשה משל"ד סי"ח ספרים מותר דרך רה"ר אף של ישראל ע"י עכו"ם הוי רק שבות י"ל דהוצאה בי"ט מלאכה גרועה מ"ה מותר שלא לצורך כלל רק מדרבנן אסור כפירש"י ביצה י"ב ואי"ה בה' י"ט יבואר זה והלכך לא יעשה בהם בי"ט לא קאי אהוצאה ושבת דיליף מק"ו דיו כי"ט בהוצאה ומעביר ד"א ברה"ר נמי תולדה דהוצאה הוי וגם עביד עקירה והנחה ברה"ר ואה"נ מלאכה אוחרא בדבר יכראל אסור מ"ה ובפתיחה להלכות שבת כתבנו מזה ואי"ה יבואר עוד: וצ"ע גם בהלכות י"ט אי"ה בפתיחה יבואר זה:

> As for what he asked from siman 334:18 – that books may be carried through a public domain even if they belong to a Jew, through a non-Jew, and it is only a *shevus* – one can say that carrying on Yom Tov is a weak melacha, permitted from the Torah even not for any need, and only rabbinically forbidden, as Rashi explained in Beitza 12; with Hashem's help this will be explained in the laws of Yom Tov. Therefore "shall not be done on them," said about Yom Tov, does not refer to carrying; and Shabbos, which is learned through a *kal vachomer*, is enough to be like Yom Tov regarding carrying. Carrying four amos in a public domain is also a derivative of carrying, and he also does the lifting and placing in the public domain. Indeed, another melacha on a Jew's thing is forbidden from the Torah. In the Introduction to the laws of Shabbos we wrote about this, and with Hashem's help it will be explained further. It also requires study in the laws of Yom Tov; with Hashem's help, in the Introduction this will be explained.

עבר והשכירו במקום האסור *If he transgressed and rented it*

מגן אברהם (ה) MAGEN AVRAHAM 5

עבר והשכירו וכו'. וב"ח כ' דלא פליגי דבמקום דמותר מדינא כגון שהשכירו לעכו"ם לשנה דאינו אסור אלא משום מראית העין בדיעבד שכרו מותר אבל אם הביא שכר שבת לבדו אסור כמ"ש ססי' רמ"ח ואם המלאכה מוטלת על ישראל ערסי' רמ"ה ועסי' רמ"ו:

If he transgressed and rented it etc. The Bach wrote that they do not disagree: where it is permitted *min hadin*, such as when he rented it to a non-Jew for a year, which is forbidden only because of *maris ayin*, *b'diavad* the rent is permitted. But if he brings the Shabbos rent alone, it is forbidden, as written at the end of siman 248. If the work is incumbent on the Jew, see the beginning of siman 245 and siman 246.

פרי מגדים – אשל אברהם (ה) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5

עבר עמ"א בשם הב"ח וברמ"ה ס"א וס"ו. והמעיין בב"ח יראה דשלשה דינים המה מראית עין שכרו מותר ומדינא אסור אף בהבלעה דהוה כשלוחו וכן קבלנות על כל השנה כה"ג אסור (עמ"א ב') וההיא דרמ"ה ס"ו אפו בעל כרחו דלא הוה שלוחו אז דווקא שכר שבת לבד אסור דאסור להנות משכר שבת משא"כ אפו זמן רב בעל כרחו מותר לקבל שכר שבת בהבלעה יע"ש וא"ה ברמ"ה יבואר עוד:

He transgressed – on the Magen Avraham, in the name of the Bach; and in siman 245:1 and 6. One who examines the Bach will see that there are three dinim. Because of *maris ayin* – his rent is permitted. *Min hadin* – forbidden even absorbed, since he is like his agent; and similarly *kablanus* for the whole year in such a case is forbidden (see Magen Avraham 2). And the case in siman 245:6, where they baked against his will, where he is not his agent – then only the Shabbos rent alone is forbidden, since it is forbidden to benefit from *sechar Shabbos*. But if they baked for a long time against his will, he may receive the Shabbos rent absorbed; see there. With Hashem's help, in siman 245 it will be explained further.

והוי יודע שבלבוש כתב י"א דקונסין אותו וכן עיקר ולכאורה קנס לא קנסו בנו אחריו או לאחרים ומותר ליתן לצדקה אבל י"ל זה במראית עין משא"כ היכא דמדינא בההיא דבסי' רמ"ה לאו קנס הוה וא"כ אדרבה לב"ח קולא מ"ע אף לדידיה שרי דיעבד: וא"ה ברמ"ה יבואר עוד:

Know that in the Levush he wrote: some say that we penalize him, and so is the main view. At first glance, a penalty – they did not penalize his son after him, or others, and he may give it to tzedaka. But one can say this is regarding *maris ayin*; whereas where it is *min hadin*, as in the case in siman 245, it is not a penalty. If so, on the contrary, according to the Bach it is a leniency: with *maris ayin*, even according to him, it is permitted *b'diavad*. With Hashem's help, in siman 245 it will be explained further.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (יא) MISHNA BERURA 11

מותר וכו' או ליתנם וכו' – דתו ליכא חשדא ואף דאין דרך אותו המקום ואותו האיש רק להשכיר מ"מ מותר גם באריסות דיתלו דהשכירו לו:

It is permitted etc., or to give them etc. – since there is no longer suspicion. Although the custom of that place and that man is only to rent, it is nevertheless permitted also in *arisus*, since they will attribute it to his having rented it to him.

משנה ברורה (יב) MISHNA BERURA 12

רק שכרם – בב"י הביא בשם תשובת הגאונים דה"ה אם קנה מאינו יהודי ותיכף קודם שישב בה השכירם דלא נקרא שמו עליו ויש לסמוך ע"ז [מ"א וש"א]:

But he rented them – The Bais Yosef brings in the name of a teshuva of the Geonim that the same applies if he bought it from a non-Jew and rented it out immediately, before he lived in it, since his name is not called on it, and one may rely on this [Magen Avraham and other Acharonim].

משנה ברורה (יג) MISHNA BERURA 13

מאינו יהודי – דאם היה של ישראל נראה דאסור דעי"ז יחשדו אותו ישראל בעל המרחץ שהאינו יהודי הוא שכיר יומו:

From a non-Jew – For if it belonged to a Jew, it seems that it is forbidden, since through this they will suspect that Jew, the owner of the bathhouse, that the non-Jew is his day-laborer.

משנה ברורה (יד) MISHNA BERURA 14

וחזר והשכירם – י"א דבשכירות נמי אינו מותר אלא כשלא ישב בה הישראל כמש"כ הב"י בקנה אבל הא"ר ושארי אחרונים כתבו דבשכרו מאינו יהודי אף שישב בה הישראל מותר להשכירה לאינו יהודי דלא נקרא שמו עליו:

And rented them out again – Some say that with renting too it is permitted only when the Jew did not live in it, as the Bais Yosef wrote regarding buying. But the Eliyahu Rabba and other Acharonim wrote that when he rented it from a non-Jew, even if the Jew lived in it, he may rent it to a non-Jew, since his name is not called on it.

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

בבית דירה – היינו שהמרחץ אינו בר"ה רק בחצירו באחד מהבית דירה שלו ולכך אם אין רוחצין בו בחול אלא אותן שבביתו שרי דאנשים אחרים לא ידעו אם יש שם מרחץ ואותן שבביתו היודעים מזה גם הם יודעים שהשכירו לא"י אבל כשרוחצין בו גם אנשים אחרים הלא נתפרסם שיש שם מרחץ ואותו המרחץ נקרא מכבר על שם ישראל וכשיראו אח"כ שעשן יוצא ממנו בימי השבת יתלו דבשליחותו הסיקו הא"י

In a dwelling – That is, the bathhouse is not in a public area but in his courtyard, in one of his dwellings. Therefore, if only those of his household bathe in it during the week, it is permitted, since other people do not know whether there is a bathhouse there, and those of his household who know of it also know that he rented it to a non-Jew. But when other people also bathe in it, it is publicized that there is a bathhouse there, and that bathhouse was already called by the Jew's name, and when they later see smoke coming out of it on Shabbos, they will attribute it to the non-Jew heating it as his agent.

וכ"ז כשהוא בבית דירה שלו אבל אם הוא עומד בר"ה במקום רואים אז אפילו אם אינם רוחצין בו רק אותן שבביתו מ"מ אסור דהא הכל יודעים שיש שם מרחץ ואין הכל יודעים שהשכירו לאינו יהודי כן כתבו הרבה אחרונים

All this is when it is in his dwelling. But if it stands in a public area, in a place where people see, then even if only those of his household bathe in it, it is forbidden, since everyone knows there is a bathhouse there, and not everyone knows that he rented it to a non-Jew. So wrote many Acharonim.

ויש מקילין עוד דאם הוא עומד ברשות אחר בפ"ע שלא בחצירו אז אפילו רוחצין בו גם אנשים אחרים אפ"ה שרי דמסתמא אין הכל יודעים שהוא שלו רק אותן השכנים של המרחץ ומסתמא נתודע להם גם את זה שהשכירו לא"י:

Some are further lenient: if it stands in a separate property, not in his courtyard, then even if other people also bathe in it, it is permitted, since presumably not everyone knows it is his, only the neighbors of the bathhouse, and presumably it also became known to them that he rented it to a non-Jew.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

י"א ששכרו מותר וכו' – והאחרונים הסכימו דלא פליגי דבמקום דמותר מדינא כגון שהשכיר המרחץ לאינו יהודי לשנה או לחודש דמשום שכר שבת ליכא דהלא הוא בהבלעה ואינו אסור אלא משום מראית העין כנ"ל בס"א לכן בדיעבד מותר לקבל השכר מהאינו יהודי משא"כ אם השכירו לימים דמדינא אסור משום שכר שבת לכן אפילו הביא האינו יהודי מעצמו מעות אסור לקבל הימנו כמ"ש בסימן רמ"ה ס"ו וע"ש מה שכתבנו במ"ב ואם המלאכה מוטלת על ישראל עיין ריש סימן רמ"ה:

Some say that his rent is permitted etc. – The Acharonim agreed that they do not disagree. Where it is permitted *min hadin* – such as when he rented the bathhouse to a non-Jew for a year or a month, where there is no *sechar Shabbos* since it is absorbed, and it is forbidden only because of *maris ayin*, as above in seif 1 – therefore *b'diavad* it is permitted to receive the rent from the non-Jew. But if he rented it out by the day, which is forbidden *min hadin* because of *sechar Shabbos*, then even if the non-Jew brought the money on his own, it is forbidden to receive it from him, as written in siman 245:6; see there what we wrote in the Mishna Berura. If the work is incumbent on the Jew, see the beginning of siman 245.